

과징금 부과 및 징수 절차(제12조제3항 관련)

1. 과징금 부과금액 산출

- 가. 조사관은 법 제6조제1항 또는 제2항을 위반한 자에 대한 피의자 신문조서 작성 시 별지 제8호서식, 별지 제9호서식, 별지 제10호서식 중 위반 유형에 적합한 서식을 선택하여 법 제6조의2제2항에 따른 위반금액(판매금액)을 산출한 후 그 내역과 과징금의 부과기준을 알려준다. 다만, 위와 같은 방법으로 판매금액을 산출하기 어려운 경우에는 범죄사실, 피의자 신문조서 등 명확한 자료로 판매금액을 산출할 수 있다.
- 나. 지원장 및 사무소장은 과징금 부과에 근거가 되는 원산지 표시 위반과 관련된 판매금액과 증거자료를 매 위반 건 단위로 관리시스템에 입력하고 과징금의 부과대상 여부를 확인하여야 한다.
- 다. 지원장 및 사무소장은 과징금 부과대상자의 위반행위가 타 기관 적발 건으로 확인된 경우 해당 기관으로부터 과징금 부과와 관련되는 증빙자료를 확보한 후 법 제6조의2제2항에 따른 위반금액(판매금액)을 산출하여 관리시스템에 등록하여야 한다.
- 라. 지원장 및 사무소장은 과징금 부과대상자가 파악된 경우 2년 이내에 과징금 부과 관련 서류와 관리시스템에 입력된 위반금액 등을 검토하여 영 별표 1의2 "과징금의 부과기준"에 따라 과징금 부과금액을 산출하고, 사무소장은 다음의 서류와 함께 지원장에게 과징금 부과 처분을 요청하여야 한다.
- 1) 위반사항에 대한 확인서
 - 2) 별지 제8호서식, 별지 제9호서식, 별지 제10호서식의 위반행위에 따른 판매금액 산출내역 안내서
 - 3) 기타 과징금 부과에 필요한 자료
- 마. 지원장은 사무소장이 제출한 과징금 금액과 내역, 관련 서류 및 관리시스템 입력자료를 근거로 과징금을 부과하되, 과징금 부과를 위하여 필요하다고 판단될 경우 조사관을 현장 출장토록 하여 확인한 후 과징금을 확정한다.

2. 과징금 부과 처분 사전 통지(의견제출 통지)

- 가. 지원장은 과징금을 부과할 때에는 「행정절차법」 제21조(처분의 사전 통지) 및 제27조(의견제출)에 따라 당사자에게 별지 제11호서식의 "과징금 부과 처분사전 통지서"를 발부하여야 한다.
- 나. 과징금 부과 처분 사전 통지 시에는 과징금 부과대상자에게 의견제출의 기회를 부여하되, 의견제출기간은 과징금 부과 처분사전통지서 발부일의 익일부터 기산하여 20일간(토요일과 공휴일을 제외한 근무일수 기준)으로 하며, 기간의 말일이 토요일이나 공휴일에 해당하는 때에는 그 익일로 만료한다.
- 다. 지원장은 나목에 따른 과징금 부과 처분에 대한 의견제출 절차를 마친 후에는 과징금 부과금액 등을 검토하여 부과 여부를 결정한다.

3. 과징금 부과 처분 통지

- 가. 지원장은 과징금 부과 결정되면 관리시스템에 과징금 부과 요청을 등록한 후 대상자에게 별지 제12호서식의 "과징금 부과 처분통지서", 규칙 제4조의2제2항에 따른 "과징금 납부기한 연장 또는 분할 납부 신청서"와 「국고금 관리법 시행규칙」 제10조에 따른 납입고지서를 등기우편으로 발송한다. 다만, 납부자가 송달할 장소에 없는 경우로서 등기우편으로 송달하였으나 납입고지서가 반송된 때에는 공시송달의 방법으로 송달하여야 한다.
- 나. 규칙 제4조의2제1항에 따른 이의신청방법 및 이의신청기간과 과징금 납부기한 연기 또는 분할납부 관련 안내는 별지 제12호서식의 "과징금 부과 처분통지서"에 함께 기재하여 통지한다.
- 다. 지원장은 원산지 표시 위반사항에 대한 과징금 부과 처분을 완료한 경우 그 결과를 관리시스템에 입력하여야 한다.

4. 과징금 미납에 대한 조치

- 가. 당사자가 과징금을 납부기한 내에 납부하지 아니하는 경우에는 「국고금 관리법 시행규칙」 제32조에 따라 독촉장을 발송하여야 한다.
- 나. 당사자가 「국고금 관리법 시행규칙」 제32조에 따라 2차의 독촉장을 받고도 정해진 기한까지 과징금을 납부하지 아니한 때에는 「국세징수법」에 따라 징수한다.

5. 처분에 대한 이의제기 시 처리절차

- 가. 과징금 부과 처분에 불복이 있는 자는 그 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 「행정심판법」에 따라 행정청(과징금 부과권자) 또는 중앙행정심판위원회(국민권의위원회)에 행정심판을 청구하거나, 「행정소송법」에 따라 피고(과징금 부과권자)의 소재지 관할 행정법원으로 소송을 제기할 수 있다.
- 나. "90일"의 기산점은 과징금 부과 처분통지서가 부과대상자에게 송달된 날의 익일 부터 기산하며, 기간의 말일이 토요일이나 공휴일에 해당하는 때에는 그 익일로 만료한다.
- 다. 지원장은 가목의 행정심판청구서를 접수하거나 송부 받은 경우 10일 이내에 청구서와 답변서를 중앙행정심판위원회와 농림축산식품부(본원 경우)에 제출하여야 하며, 행정소송 서류를 제출 받은 경우에는 관할 법원으로 신속히 이송한다.
- 라. 행정심판청구서의 효력은 그 서류가 지원에 접수된 날부터 발생한 것으로 본다.
- 마. 이의제기는 서면으로 받아야 하며 이의제기 서류에 흠이 있는 경우에는 이의를 제기한 자에게 지체 없이 전화 등으로 통지하여 보완한다.
- 바. 이의제기의 접수 및 통지 등 일련의 업무는 지원의 원산지 관리업무 담당부서에서 처리하며, 이의제기와 관련하여 상기 외의 사항은 「행정심판법」 또는 「행정소송법」에 따라 처리한다.